

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5712/2533

เทศบาล เมือง อุดรธานี
นาย เชษฐา ทวีพานิชย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

ป. ขั้บรยณนด้บรรทุกซึ้บรรทุกมันสำปะหล้งเต้มคั้นรถแล่นเข้าไปในถนนของโจทก์โดยรู้ยู่แล้วว่่าเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติคคองกรั้ต บางแห่งมีหลุม บางแห่งมีน้ำขังอยู่ ซึ้บน่าจะรู้ว่่าหากขั้บรถแล่นผ่านเข้าไปอาจทำให้ถนนได้รับความเสียหายเมื่อแล่นเข้าไปเป็นเหตุให้รถติดหล่มเพราะถนนทรุดลง การกระทำของ ป.จึงเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ถนนของโจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการทาละเมิดต่อโจทก์การที่ ป. ลูกจ้างของจำเลยขั้บรยณนด้บรรทุกไปในทางการที่จ้างของจำเลยแม้จะขับออกนอกเส้นทางที่เคยขับ แต่เมื่อยังอยู่ในเวลาทำงานในทางการที่จ้าง ซึ้หาก ป. ขั้บรถผ่านไปได้ ย่อมสมควมประสงค้ของจำเลย เช่นนี้จำเลยต้องรับผิดชอบร่วมกับ ป. ในผลแห่งการที่ ป. ทาละเมิดต่อโจทก์ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่่า ลูกจ้างของจำเลยขั้บรยณนด้บรรทุกมันสำปะหล้งมีน้ำหนั้กบรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในทางการที่จ้างของจำเลยและเข้าไปในถนนซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาและรับผิดชอบของโจทก์ เป็นเหตุให้ถนนดังกล่าวเสียหาย ซึ้

จำเลยต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 20,250 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ลูกจ้างของจำเลยขับรถคันเกิดเหตุมีน้ำหนักบรรทุกไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และได้ขับรถคันนั้นในทางการที่จ้างของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20,250 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่นายประยงค์ขับรถยนต์บรรทุกสิบล้อซึ่งบรรทุกมันสำปะหลังของจำเลยเต็มคันรถแล่นเข้ามาในถนนของโจทก์ โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและบางแห่งมีหลุม บางแห่งมีน้ำขังอยู่ ซึ่งน่าจะรู้ว่าหากรถแล่นเข้าไปอาจทำให้ถนนได้รับความเสียหายได้ และจำเลยไม่ได้สับหักล้างแต่อย่างใด แม้ถนนดังกล่าวจะไม่มีป้ายห้ามไม่ให้รถยนต์บรรทุกแล่นผ่านก็ตาม เมื่อแล่นเข้ามาเป็นเหตุให้รถติดหล่มไม่สามารถแล่นต่อไปได้ โดยก่อนที่รถจะติดหล่มดังกล่าวได้ความว่าสภาพถนนบริเวณนั้นยังดีอยู่ รถติดหล่มเพราะถนนทรุดลง แสดงว่ารถที่นายประยงค์ขับมีน้ำหนักบรรทุกมากเกินไปจนเกินขนาดที่ถนนจะรับน้ำหนักรถดังกล่าวได้ การกระทำของนายประยงค์จึงเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ถนนของโจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นการทละเมิดต่อโจทก์ สำหรับปัญหาว่าจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างของนายประยงค์จะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นายประยงค์เป็นลูกจ้างของจำเลยได้ขับรถยนต์บรรทุกมันสำปะหลังไปส่งที่

กรุงเทพมหานครตามทางการที่จ้าง แม้นายประยงค์จะขับรถออกนอกเส้นทางที่เคย
ขับก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ในระหว่างเวลาที่นายประยงค์ทำงานตามทางการที่จ้าง หากนาย
ประยงค์ขับรถผ่านไปได้ ย่อมสมความประสงค์ของจำเลย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบ
กับนายประยงค์ด้วย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>